

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1517/2530

พลตรีชาติ นิลกระจ่าง โดยนายสุรพงษ์
หรือนายยงยุทธ จิตราทร

อำนาจ กับพวก
กรรมที่ดิน

ผู้รับมอบ
โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 158

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 149, มาตรา 150, มาตรา 174 (2)

เมื่ออธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินของโจทก์ โดยอ้างว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตที่ดินสงวนหวงห้าม ย่อมมีผลให้โจทก์ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ดังนั้น การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งและให้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินให้กับโจทก์ใหม่ ย่อมมีผลทำให้โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินกลับคืนมา คดีของโจทก์จึงเป็นคดีที่มีคำขอซึ่งอาจคำนวณเป็นราคาค่าเงินได้ เป็นคดีมีทุนทรัพย์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งขยายเวลาให้โจทก์นำคำขึ้นศาลมาชำระใน 15 วันนับแต่วันสั่ง ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 11 สิงหาคม 2527 นั้น เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอขยายเวลาอีก 30 วัน ศาลมีคำสั่งอนุญาต จึงต้องเริ่มนับ 1 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2527 และจะครบ 30 วันในวันที่ 10 กันยายน 2527 แต่เมื่อถึงวันที่ 10 กันยายน 2527 โจทก์มิได้นำคำขึ้นศาลมาวางเพิ่ม กลับยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาไปอีก 1 เดือน และเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตโจทก์ก็มิได้นำคำขึ้นศาลมาวางในวันนั้น จึงเป็นการทิ้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ศาลชั้น

ต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีในวันเดียวกัน จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการสั่งจำหน่ายคดีก่อนถึง
เวลากำหนดที่ให้โจทก์นำค่าขึ้นศาลมาวางเพิ่ม.

โจทก์ฟ้องกรมที่ดินขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกรมที่ดินที่ทให้เพิกถอน
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๑๓ และเลขที่ ๑๔๙๐๑ ตำบลนครสวรรค์ตก (ปากน้ำโพ)
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และให้จำเลยดำเนินการให้เจ้าพนักงาน
ที่ดินออกโฉนดที่ดินให้กับโจทก์ใหม่

จำเลยให้การว่า ที่ดินของโจทก์เป็นที่หวงห้ามสงวนไว้ใช้ในราชการที่ดินดัง
กล่าวจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โจทก์ไม่มีสิทธิยึดถือครอบครองเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินทั้ง ๒ แปลงของโจทก์เป็นที่ดินที่ต้องห้ามมิให้ออกโฉนดตามกฎหมาย
กระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๘ (๒) การออกโฉนดทั้งสองฉบับจึงเป็นการฝ่าฝืนต่อ
กฎหมาย จำเลยจึงมีอำนาจเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวได้ เจ้าพนักงานที่ดินได้แจ้ง
การเพิกถอนโฉนดที่ดินให้โจทก์ทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันเพื่อให้โจทก์คัดค้าน แต่
โจทก์มิได้คัดค้านภายในสามสิบวัน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดชี้สองสถานเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๗ ศาลได้มีคำสั่งให้โจทก์เสีย
ค่าขึ้นศาลเพิ่มภายใน ๑ เดือน นับแต่วันสั่ง

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๗ โจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์ที่ ๒ ขอยื่นฟ้องอย่างคน
อนาถาเพราะไม่มีอาชีพ ไม่ได้ทำงานอาศัยอยู่กับบุตรสาว ส่วนโจทก์ที่ ๑ ขอขยาย

ระยะเวลานำเงินมาวางศาลไปอีก ๒ เดือน แต่ศาลมีคำสั่งให้โจทก์นำเงินค่าขึ้นศาลมาวางภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสั่ง มิฉะนั้นจะถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๗ โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายเวลาการวางเงินออกไปอีก ๓๐ วัน ศาลมีคำสั่งอนุญาต

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๗ โจทก์ยื่นคำร้องขอเลื่อนการนำเงินค่าขึ้นศาลมาวางอีก ๑ เดือน อ้างว่ากำลังติดต่อกู้เงินจากบริษัทฟองซีเออร์วิธสิทธิศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง ให้จำหน่ายคดีจากสารบพความ

โจทก์อุทธรณ์ คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า คดีของโจทก์เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์นั้นเห็นว่า เมื่อกรมที่ดินมีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๑๓ และเลขที่ ๑๔๙๐๑ ย่อมมีผลให้โจทก์ไม่มีกรรมสิทธิในที่ดินดังกล่าว ดังนั้นการที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งและให้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินให้กับโจทก์ใหม่ ย่อมมีผลทำให้โจทก์ได้กรรมสิทธิในที่ดินกลับคืน คดีของโจทก์จึงเป็นคดีที่มีคำขอ ซึ่งอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีก่อนสิ้นเวลาที่กำหนดให้โจทก์นำค่าขึ้นศาลมาวางเพิ่มเติม นั้น ปรากฏว่าศาลมีคำสั่งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๗ ให้โจทก์นำค่าขึ้นศาลมาชำระใน ๑ เดือนนับแต่วันสั่ง จึงครบกำหนดในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๗ ครั้งที่สองศาลมีคำสั่งขยายเวลาให้นำค่าขึ้นศาลมาชำระใน ๑๕

หมายเหตุ